民事調停法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、民事に関する紛争につき、当事者の互譲による条理に適った解決を図る手続に関する基本原則、権利義務及び手続規範を定めることにより、公正な社会秩序の維持及び国民の福祉の増進を図り、もって国家の調和ある発展に寄与することを目的とする。

第2条

1　民事調停に係る制度の運用及び施策の実施は、国民の正当な権利利益を最大限に尊重しつつ、公共の福祉、法治主義及び国家の安全との調和を図ることを旨としなければならない。

2　関係当事者は、信義誠実の原則に従い、誠実にその義務を履行しなければならない。

第3条

1　この法律において「民事調停」とは、簡易裁判所又は地方裁判所において、調停委員会のあっせんにより紛争の解決を図る裁判手続をいう。

2　この法律において「調停委員会」とは、裁判官一人及び民間の調停委員二人以上をもって組織する合議体をいう。

第4条

1　国は、大統領の指導統括の下、民事に関する紛争につき、当事者の互譲による条理に適った解決を図る手続に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、これを迅速に実施する責務を負う。

2　国は、施策の推進に必要な法制上、財政上及び税制上の措置を講じなければならない。

第5条

地方自治体は、国の施策と協調し、その地域の実情に応じた必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第6条

関係事業者は、法令を遵守し、利用者の利益の保護、安全の確保及び公正な競争秩序の維持に努めなければならない。

第7条

国民は、この法律の趣旨を正しく理解し、国及び地方自治体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

第8条

国は、国際機関及び諸外国と密接に連携し、国際的基準に合致した法制度の整備及び国際協力の推進に努める。

第9条

裁判所及び法務大臣は、この法律の運用に関し、原則として情報を公開し、国民に対する説明責任を徹底しなければならない。

第10条

国の安全保障上重大な支障がある場合又は他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

第2章　管轄機関及び基本計画

第1条

1　この法律に規定する事務は、裁判所及び法務大臣が管理統理する。

2　裁判所及び法務大臣は、重大事態が発生したときは直ちに大統領に報告し、必要な指示を仰がなければならない。

第2条

1　裁判所及び法務大臣は、民事に関する紛争につき、当事者の互譲による条理に適った解決を図る手続に関する基本方針の案を作成し、大統領の承認を経て決定しなければならない。

2　基本方針を決定したときは、遅滞なく官報により告示しなければならない。

第3条

裁判所及び法務大臣は、社会経済情勢の著しい変動に応じ、適時に基本方針の見直しを行い、必要な改定を行わなければならない。

第4条

裁判所及び法務大臣の諮問機関として、専門的知見を調査審議させるため、政令の定めるところにより関係審議会を置く。

第5条

審議会の委員は、学識経験者、実務関係者及び公募市民の中から公平に任命し、任期は二年とする。

第6条

裁判所及び法務大臣及び関係省庁の長は、密接な連絡調整を図るため、常設の省庁横断的連絡協議会を組織する。

第7条

裁判所及び法務大臣は、全国の地方出先機関に対し、統一的な法解釈及び適正な職務執行のための訓令を発する。

第8条

裁判所及び法務大臣は、関係省庁、地方自治体又は関係機関に対し、必要な資料の提出その他協力を求めることができる。

第9条

裁判所及び法務大臣は、毎年、施策の実施状況に関する白書を作成し、大統領を経て議会に提出しなければならない。

第10条

国は、関係分野の先端的な知見を蓄積するため、国立研究機関の整備及び民間研究開発に対する助成を推進する。

第3章　調停の申立て及び管轄裁判所

第1条

民事の紛争につき、話合いにより条理にかない実情に即した解決を図ることを目的とする。

第2条

相手方の住所、居所又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所に申し立てる。

第3条

当事者が書面で合意したときは、他の簡易裁判所又は地方裁判所に申し立てることができる。

第4条

書面又は口頭により、紛争の要点及び実情を陳述して申し立てることができる。

第5条

調停の申立手数料は、民事訴訟の半額程度に設定し、市民の利用を容易にする。

第6条

事件を処理するために適当であると認めるときは、他の管轄裁判所に移送できる。

第7条

地代家賃の増減請求、借地借家の更新紛争等は、原則として訴訟に先立ち調停を申し立てなければならない。

第8条

性質上調停に適しない事件、又は不当な目的で申し立てられたときは、手続を終了させる。

第9条

訴訟係属中の裁判所は、職権で事件を調停に付託することができる。

第10条

調停の結果に利害関係を有する第三者は、委員会の許可を得て手続に参加できる。

第4章　調停委員会の構成及び民事調停委員

第1条

調停委員会は、裁判官たる調停主任一人及び民事調停委員二人以上で組織する。

第2条

当事者の申出があるときは、裁判官単独で調停を取り扱うことができる。

第3条

弁護士、建築士、医師、不動産鑑定士等、優れた学識経験を有する者を最高裁判所が任命する。

第4条

調停委員の任期は二年とし、再任されることができる。

第5条

調停委員は、職務上知り得た当事者の秘密を固く保持しなければならない。

第6条

当事者と親族関係にある調停委員は、その事件の職務から除斥される。

第7条

裁判官は、調停手続の期日を指定し、法廷又は調停室における指揮を執る。

第8条

調停委員は、特別職の国家公務員として公務員賠償及び災害補償の適用を受ける。

第9条

調停委員は、紛争解決の技術向上を図るため、定期的な裁判所研修を受講する。

第10条

心身の故障、非行があったときは、最高裁判所が決定により解任する。

第5章　審理の手続、調停期日及び措置

第1条

調停の審理は、当事者が率直に胸襟を開いて協議できるよう、原則として非公開で行う。

第2条

呼出しを受けた当事者は、正当な理由がなければ自ら期日に出頭しなければならない。

第3条

弁護士以外の者を代理人とするには、裁判所の許可を受けなければならない。

第4条

委員会は、証人を尋問し、現場の実況見分を行い、鑑定を命ずることができる。

第5条

官公署又は銀行に対し、必要な財産資料等の報告を求めることができる。

第6条

調停の成立を容易にするため、目的物の現状変更を禁ずる調停前の処分を命ずることができる。

第7条

正当な理由なく呼出しに応じない当事者に対し、五万円以下の過料を科する。

第8条

医療過誤、建築紛争等について、専門委員を立ち会わせて技術的助言を求める。

第9条

委員会は、双方の言い分を丁寧に聴取し、公平な妥協案を提示して和解を促す。

第10条

合意が成立したときは、調停主任が法廷において合意内容を読み上げ確認する。

第6章　調停の成立、条項の記載及び効力

第1条

当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときに調停が成立する。

第2条

調停調書の記載は、確定判決と同一の法的効力（債務名義）を有する。

第3条

相手方が調停条項を履行しないときは、直ちに強制執行の申立てを行うことができる。

第4条

合意が成立しない場合であっても、当事者の利益を考慮し相当と認めるときは調停に代わる決定をする。

第5条

当事者は、決定書の送達を受けた日から二週間以内に異議を申し立てることができる。

第6条

適法な異議申立てがあったときは、調停に代わる決定は効力を失う。

第7条

二週間以内に異議がないときは、決定は確定判決と同一の効力を確定する。

第8条

合意の見込みがなく決定も相当でないときは、調停不成立により手続を終了する。

第9条

　不成立後二週間以内に訴えを提起したときは、調停申立ての時に訴えがあったものとみなす。

第10条

　調停手続に要した費用は、特約がない限り各自の負担とする。

第7章　特別調停（特定調停・労働調停）及び罰則

第1条

多重債務者を救済するため、金利の再計算と返済計画を定める特定調停を行う。

第2条

特定調停の申立て通知を受けた貸金業者は、債務者への直接取立を停止しなければならない。

第3条

借地条件の変更、増改築の許可を裁判官が職権で決定する調停制度を運用する。

第4条

小作料、農地の境界紛争を取り扱う専門の農事調停委員を任命する。

第5条

企業間の商取引紛争を迅速に非公開で解決する商業専門調停を運用する。

第6条

調停委員が評議の秘密又は当事者のプライバシーを漏らしたときは、一年以下の拘禁刑に処する。

第7条

現状変更禁止命令に違反して財産を処分した者は、十万円以下の過料に処する。

第8条

調停の場において暴言を吐き、静穏を乱す者に対し、退席を命ずることができる。

第9条

法科大学院において、裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）の実務教育を推進する。

第10条

民事調停は、温情と法的正義が調和した信頼される司法の窓口でなければならない。

第8章　監督、立入検査及び行政処分

第1条

　裁判所及び法務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、関係者に対し業務若しくは経理の報告を求めることができる。

第2条

　1　裁判所及び法務大臣の指定する職員は、関係者の事務所その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

　2　立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、提示しなければならない。

第3条

　立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第4条

　関係事業者は、法令の定めるところにより、正確な帳簿及び電磁的記録を作成し、五年間保存しなければならない。

第5条

　裁判所及び法務大臣は、適正な運営が確保されていないと認めるときは、期間を定めて必要な改善を勧告することができる。

第6条

　裁判所及び法務大臣は、法令違反が明白であるときは、直ちに期限を付して業務方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

第7条

裁判所及び法務大臣は、改善命令に従わない者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第8条

裁判所及び法務大臣は、不正の手段により許可等を受けた者に対し、その許可等を取り消すことができる。

第9条

裁判所及び法務大臣は、是正命令又は業務停止処分を行ったときは、違反事実及び事業者名を公表することができる。

第10条

不利益処分を行おうとするときは、行政手続法の定めるところにより、必ず事前の聴聞を行わなければならない。

第9章　審査請求及び紛争処理手続

第1条

この法律に基づく処分又はその不作為に不服がある者は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができる。

第2条

処分を行う書面には、不服申立てができる旨及びその期間を明記しなければならない。

第3条

裁判所及び法務大臣は、審査請求を受けたときは、別段の定めがある場合を除き、行政不服審査会に諮問しなければならない。

第4条

重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、審査庁は職権又は申立てにより処分の執行停止を決定する。

第5条

裁決に不服がある者は、行政事件訴訟法に基づき管轄裁判所に取消訴訟を提起することができる。

第6条

民事上の紛争を迅速に解決するため、裁判所に専門家による民事調停委員会を置くことができる。

第7条

当事者は、合意により調停委員会に対し和解のあっせんを申し立てることができる。

第8条

調停が成立し調書に記載されたときは、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第9条

裁判所及び法務大臣は、国民からの相談及び苦情に迅速に応じる総合相談窓口を常設しなければならない。

第10条

この法律の違反行為を通報した者に対し、解雇その他のいかなる不利益処分も科してはならない。

第10章　罰則

第1条

　偽りその他不正の手段により許可等を受け、又は業務停止命令に故意に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第2条

　この法律に基づく重要命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処する。

第3条

　所要の許可若しくは登録を受けないで事業を営んだ者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処する。

第4条

　報告を怠り、虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処する。

第5条

　職務上知り得た他人の業務上の秘密又は個人のプライバシーを正当な理由なく漏らした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処する。

第6条

　帳簿を備え付けず、又はこれに虚偽の記載をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第7条

　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して違

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各条の罰金刑を科する。

第8条

正当な理由なく届出を怠り、又は登記手続を遅延した者は、三十万円以下の過料に処する。

第9条

裁判所又は審査会の呼出しに応じず、正当な理由なく出頭しなかった者は、十万円以下の過料に処する。

第10条

この法律に定める過料は、地方裁判所の決定をもってこれを科する。